АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № MRTST-____/Д/2026

город Архангельск «01» января 2026 года

Общество с ограниченной ответственностью «МРТС Терминал» (ООО МРТС Терминал»), в лице Генерального директора **Разова Александра Викторовича**, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Агент»**, с одной стороны, и **_____ (_____),** в лице генерального директора **_____, действующего на основании Устава**, именуемое в дальнейшем **«Принципал»,** с другой стороны, а вместе именуемые **«Стороны»**, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Принципал поручает, а Агент обязуется от своего имени, но за счет Принципала и за вознаграждение совершать следующие действия, именуемые в дальнейшем **«Поручение»**:

1.1.1. Приобретать у ПАО «Россети Северо-Запад» и ООО «ТГК-2 Энергосбыт» (именуемые далее «**Гарантирующий поставщик**») услуги **по электроснабжению и передаче электрической энергии**, необходимые для эксплуатации принадлежащего Принципалу оборудования находящегося по адресу: г. Архангельск, ул. Дрейера, 12, территория ПРР «Левый берег».

1.1.2. Организовывать получение Принципалом услуг по передаче электрической энергии и электрической мощности Гарантирующего поставщика в соответствии с договором, заключенным между Гарантирующим поставщиком и Агентом.

1.1.3. Организовывать проведение расчетов с Гарантирующим поставщиком за указанные услуги.

1.1.4. Осуществить иные фактические и юридические действия в случае получения от Принципала соответствующего указания.

1.2. Агент не вправе привлекать субагентов.

1.3. Агент вправе заключать аналогичные настоящему договоры с третьими лицами.

1.4. Принципал не вправе заключать аналогичные настоящему договоры с третьими лицами.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Агент обязуется выполнять предусмотренные в пункте 1.1 Договора Поручения своевременно и надлежащим образом, руководствуясь условиями договоров с Гарантирующим поставщиком и указаниями Принципала.

2.2. Агент вправе отступить от указаний Принципала, если по обстоятельствам дела это необходимо в интересах Принципала и Агент не мог предварительно запросить Принципала либо не получил ответ на свой запрос в течение 3 рабочих дней после его отправки. Агент обязан уведомить Принципала о допущенных отступлениях, как только уведомление станет возможным.

2.3. Агент обязан ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять Принципалу отчет о выполнении в прошедшем месяце Поручений, предусмотренных в пункте 1.1 Договора. К отчету Агента должны быть приложены заверенные копии счетов Гарантирующего поставщика, подлежащие оплате Агентом за месяц, за который представляется отчет.

Если Принципал имеет возражения по отчету Агента, он должен сообщить о них Агенту в течение 3 рабочих дней со дня получения отчета. В противном случае отчет считается принятым Принципалом.

2.4. Оплата счетов Гарантирующего поставщика осуществляется за счет Принципала. В случае оплаты Агентом счетов за счет своих средств Принципал обязан возместить Агенту его затраты. Для этого в течение 5 рабочих дней после принятия отчета Агента за соответствующий отчетный месяц Принципал перечисляет указанные в нем суммы на расчетный счет Агента.

2.5. Принципал обязан:

2.5.1. Выплатить Агенту вознаграждение за оказанные услуги в размере и в порядке, установленными Договором.

2.5.2. Перечислить Агенту денежные средства для выполнения условий Договора.

2.5.3. Принять отчет Агента в случае отсутствия возражений.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ

3.1. Расчеты за полученную Принципалом с помощью Агента электроэнергию производятся по действующим у Гарантирующего поставщика ценам на электрическую энергию.

3.2. Количество потребленной Принципалом электроэнергии определяется на основании показаний установленных приборов учета электрической энергии, либо на основании разницы в показаниях приборов учета.

3.3. Снятие показаний приборов учета (электросчетчиков), фиксирующих потребление электрической энергии Принципалом, производится представителем Принципала и Агента с 25 по 31 число каждого месяца с составлением Акта (Приложение №1).

3.4. В случае отсутствия прибора учета (электросчетчика), его неисправности количество электроэнергии определяется Агентом расчетным путем с учетом среднесуточного потребления электроэнергии, но не более чем за 30 календарных дней.

3.5. Потери электроэнергии в сети и трансформаторе, а также расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание электросетевого хозяйства, предъявленные Агенту Гарантирующим поставщиком, возмещаются Принципалом пропорционально количеству электроэнергии, потреблённой Принципалом в отчётном месяце и определенной по показаниям прибора учёта либо расчетным путем в соответствии с пунктом 3.4 Договора.

3.6. Ежемесячное вознаграждение Агента составляет **2 (Два) руб. 70 коп. (без учета НДС)** за киловатт-час электроэнергии, потребленной Принципалом в текущем месяце.

НДС начисляется по ставке, подлежащей применению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.7. Принципал получает счета, счета-фактуры у Агента по адресу: г. Архангельск, ул. Дрейера, 6 с 3 по 7 число месяца следующего за отчетным.

3.8. Агентское вознаграждение выплачивается Агенту в течение 5 рабочих дней после принятия Принципалом его отчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Агента на основании выставленных Агентом счетов.

3.9. Размер агентского вознаграждения установлен на период **с «01» января 2026 года по «31» декабря 2025 года** и может быть пересмотрен Агентом в одностороннем порядке в случае увеличения тарифов за приобретаемую электроэнергию у Гарантирующего поставщика, а так же в связи с изменением рыночных условий (роста цен на товары и услуги, необходимые для оказания услуг по настоящему договору, инфляции, экономической ситуации в стране, увеличения налоговых обязательств, увеличения минимального размера оплаты труда работников, а также других факторов, увеличивающих стоимость оказания услуг), о чем Агент письменно уведомляет Принципала не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней. Изменять стоимость услуг Агент вправе в течение срока действия настоящего Договора. Оплата услуг по новой цене осуществляется без подписания каких-либо дополнительных соглашений. Новая стоимость начинает применяться с 31 (Тридцать первого) календарного дня, исчисляемого с даты направления письменного уведомления.

В случае несогласия Принципала с изменением цены на услуги Агент вправе приостановить выполнение своих обязательств по договору с 31 (Тридцать первого) календарного дня, исчисляемого с даты направления письменного уведомления об изменении стоимости услуг, или расторгнуть настоящий договор в связи с не достижением договоренностей по стоимости услуг, без компенсации Принципалу каких-либо убытков и (или) упущенной выгоды.

Приостановление оказания услуг в связи с несогласием Принципала на изменение цены на услуги не считается неисполнением Агентом своих обязанностей по настоящему Договору и не влечет его ответственности, за исключением тех случаев, когда Услуги фактически оказаны по ранее согласованной цене и еще не оплачены Принципалом на дату приостановления оказания услуг. О приостановлении исполнения своих обязательств или о расторжении договора в связи с не достижением согласия о стоимости Услуг, Принципал сообщает Агенту посредством факсимильной или электронной связи.

3.10. Принципал обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения подписать Акт приема-передачи оказанных услуг и направить Агенту.

3.11. В случае, если у Принципала имеются возражения и/или замечания по Акту приема-передачи оказанных услуг, Принципал подписывает Акт с разногласиями, при этом на Акте фиксируются все разногласия.

3.12. К акту, подписанному Принципалом с разногласиями, должны быть приложены документы, обосновывающие эти разногласия.

3.13. Агент обязан в течение 5(пяти) рабочих дней с даты получения Актов, подписанных с разногласиями, рассмотреть претензии Принципала, и в случае согласия с ними, направить Принципалу исправленный акт и исправленный расчет объема оказанных услуг.

3.14. В случае неполучения Агентом от Принципала подписанного акта, или документов, подтверждающих возражения Принципала в акте, подписанном с разногласиями, в сроки,

предусмотренные в п. 3.10 настоящего Договора, услуги считаются оказанными Агентом надлежащим образом и принятыми Принципалом в полном объеме.

3.15. В целях оперативного обмена документами, руководствуясь п. 2 ст. 160, ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации, Стороны договорились о возможности использования, в качестве официальных (имеющих силу и являющихся основанием для выполнения Сторонами обязательств), документы, переданные посредством электронной почты, с последующей передачей оригиналов этих документов в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты отправки по электронной почте.

При отправке документов почтовой связью, датой отправки считается дата, указанная на штемпеле почтовой организации. При отправке документов посредством электронной, факсимильной связи датой отправки считается дата, указанная в рапорте факсимильного аппарата, электронного сообщения стороны отправителя, содержащем сведения о приеме сообщения стороной получателем.

3.16. Вся почтовая переписка, направление телеграфных сообщений, касающихся исполнения условий настоящего Договора, осуществляется Сторонами по почтовым адресам, указанным в разделе 11 настоящего Договора. Заказчик гарантирует, что почтовый адрес, указанный в разделе 11 настоящего Договора, является его фактическим адресом.

Вся оперативная переписка, направление копий документов осуществляется посредством факсимильной, электронной связи, по адресам, указанным в разделе 11 настоящего Договора.

Ответственность за предоставление недостоверных сведений о месте своего нахождения, номерах факсимильных и электронных адресов и возникшие, в связи с этим у Сторон последствия в части невозможности исполнения обязательств по Договору и убытки принимает на себя Сторона, представившая недостоверные сведения о месте своего нахождения и номерах для обмена информации и документами.

Сторона, не получившая необходимой для исполнения Договора информации и/или документации вследствие предоставления ею недостоверных сведений, становится обязанной перед другой Стороной с даты направления в ее адрес другой Стороной соответствующей информации и документации (протоколов согласования цены, Заявок, писем, актов сверок, актов оказанных услуг, счетов, телеграфных, факсимильных сообщений и проч.).

3.17. При изменении почтовых и/или банковских реквизитов, органов управления юридического лица, внесение изменений в учредительные документы, Стороны обязаны информировать друг друга в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. Документально подтвержденные убытки, причинённые одной стороной в результате нарушения обязательств по Договору, подлежат возмещению в полном объёме другой стороне.

4.2. За несвоевременную оплату счетов Гарантирующего поставщика (пункт 2.4 Договора) Принципал уплачивает Агенту неустойку в размере 0,1 % от несвоевременно уплаченной суммы за каждый календарный день просрочки.

4.3. За несвоевременную оплату агентского вознаграждения (пункт 3.8 Договора) Принципал уплачивает Агенту неустойку в размере 0,05 % от несвоевременно уплаченной суммы за каждый календарный день просрочки.

4.4. В случае несвоевременной оплаты Агент вправе прекратить электроснабжение Принципала до полного погашения задолженности за потреблённую электроэнергию с учетом пени.

Указанное приостановление оказания услуг не считается неисполнением Агентом своих обязанностей по настоящему Договору и не влечет его ответственности. О приостановлении исполнения своих обязательств Агент сообщает Принципалу посредством факсимильной или электронной связи.

Обратное включение электроустановки Принципала производится по его заявке при условии полного погашения задолженности с учетом пени, и оплатой процедуры включения электроустановки.

Стоимость процедуры включения электроустановки составляет 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек, кроме того, НДС по ставке, подлежащей применению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение было вызвано

обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после заключения настоящего Договора. Подобное освобождение от ответственности относится только к обязательствам, надлежащее исполнение которых оказалось невозможным вследствие таких обстоятельств непреодолимой силы.

5.2. Указанное освобождение от ответственности действует при одновременном соблюдении следующих условий:

5.2.1. Нарушение обязательства обусловлено обстоятельством непреодолимой силы, не зависящим от воли Стороны (под обстоятельством непреодолимой силы понимаются пожары, наводнения, бури, землетрясения, ураганы, торнадо, засухи, стихийные бедствия, военные действия, террористические акты, взрывы, бомбардировки, революции, восстания, гражданские беспорядки, забастовки, делающие невозможным или существенно затрудняющие исполнение настоящего Договора, и другие чрезвычайные и непредотвратимые причины, находящиеся вне разумного контроля Сторон настоящего Договора, при условии, что отсутствие денежных средств не является обстоятельством непреодолимой силы); и

5.2.2. Такие обстоятельства непреодолимой силы непосредственно повлияли на исполнение соответствующего обязательства Стороны; и

5.2.3. Сторона не могла разумно предвидеть подобное обстоятельство, а также его последствия во время заключения Договора; и

5.2.4. Сторона не могла разумно избежать наступления подобного обстоятельства и его последствий.

5.3. При наступлении обстоятельства непреодолимой силы срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

5.4. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, должна немедленно после возникновения подобных обстоятельств уведомить о них другую Сторону в письменном виде, а также уведомить другую Сторону о прекращении таких обстоятельств в течение 72 (Семидесяти двух) часов после их прекращения. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

5.5. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить документальные свидетельства (справки) уполномоченных органов Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, либо иных уполномоченных органов власти, либо сертификаты (свидетельства, заключения) соответствующих Торгово-промышленных палат.

5.6. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более чем 3 (Три) месяца или если имеются достаточные основания полагать, что обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более чем 3 (Три) месяца, а также в том случае, если обстоятельствами непреодолимой силы является издание нормативно-правового акта, Стороны обязуются незамедлительно вступить в переговоры и внести такие изменения в настоящий Договор, которые являются необходимыми для того, чтобы Стороны могли продолжить исполнение своих обязательств по настоящему Договору, таким образом, который является наиболее близким к первоначальным намерениям Сторон, при условии, что если обстоятельства непреодолимой силы оказывают существенное воздействие на исполнение Стороной существенных обязательств по настоящему Договору, то Сторона, не ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, вправе расторгнуть настоящий Договор по окончании такого 3-месячного периода, направив письменное уведомление об одностороннем отказе от исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороне, ссылающейся на обстоятельства непреодолимой силы, за 30 (Тридцать) дней до даты расторжения.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

6.1. Каждая из Сторон обязуется не использовать в целях, не связанных с исполнением настоящего Договора, и не раскрывать любым третьим лицам (за исключением лиц, указанных ниже) без предварительного письменного согласия другой Стороны любую информацию, относящуюся к настоящему Договору, которая составляет или могла бы составить коммерческую тайну (в частности, к такой информации относится размер агентского вознаграждения а также иные условия настоящего Договора). Каждая из Сторон вправе раскрывать указанную коммерческую информацию:

6.1.1. Если информация используется Сторонами в целях выполнения своих обязательств по Договору; или

6.1.2. Если информация получена из официальных и/или иных открытых источников; или

6.1.3. В случаях и объеме, предусмотренных законодательством РФ; или

6.1.4. Если любая Сторона раскрывает такую информацию своим аффилированным лицам, партнерам по совместному предприятию, а также юридическим и иным консультантам, однако, в

каждом случае только после получения от таких лиц обязательств не распространять полученную информацию; или

6.1.5. По письменному соглашению Сторон.

6.2. Стороны вправе отнести к конфиденциальной информации иные документы и материалы, а также установить иной порядок ее разглашения дополнительным письменным соглашением.

6.3. При нарушении одной из Сторон обязательств, предусмотренных пунктом 6.1 настоящего Договора, такая Сторона будет обязана возместить другой Стороне вызванные этим нарушением убытки.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с заключением, изменением, дополнением, исполнением, прекращением, расторжением, односторонним отказом от исполнения Договора и/или признанием настоящего Договора недействительным, разрешаются Сторонами в досудебном порядке путем предъявления претензии.

7.2. Сторона, получившая претензию от другой Стороны, обязана в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня ее получения дать ответ на претензию.

7.3. В случае если споры и разногласия не будут разрешены Сторонами в претензионном порядке, либо ответ на претензию не будет получен в установленный срок, Сторона, направившая претензию, вправе обратиться в Арбитражный суд Архангельской области в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

8. УВЕДОМЛЕНИЯ

8.1. Все уведомления, извещения, сообщения и требования, которые могут или должны направляться Сторонами по настоящему Договору, должны быть сделаны в письменной форме на русском языке и направляться по адресам и/или по номерам телефаксов Сторон, указанным в настоящем Договоре.

8.2. Все счета, уведомления, извещения, сообщения, требования и иная переписка Сторон направляются в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, и считаются надлежащим образом направленными и врученными Стороне, являющейся адресатом:

- при вручении лично или с курьером – в момент передачи под роспись;
- в случае передачи путем факсимильной связи – в момент получения отправителем «отбивки» факсимильного аппарата с отметкой о дате, времени, номере получателя и результате передачи сообщения;
- при почтовой доставке заказным письмом с уведомлением – в момент передачи письма адресату, зафиксированной в уведомлении о вручении.
- в случае, если на дату доставки сообщения адресат отсутствует по указанному адресу для корреспонденции, в связи с чем получить подтверждение получения адресатом сообщения невозможно, сообщение будет считаться надлежащим образом доставленным и при отсутствии такого подтверждения о получении.

8.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга об изменениях реквизитов, указанных в настоящем Договоре. Такие изменения считаются вступившими в силу с даты получения другой Стороной уведомления об этом изменении. Все риски, связанные с неуведомлением, или в результате неуведомления, несет Сторона, не исполнившая свои обязательства в соответствии с настоящим пунктом.

9. СРОК ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу **с «01» января 2026 года и действует по «31» декабря 2026 года, а в части взаиморасчетов – до полного их завершения.**

9.2. Любая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от настоящего Договора, предупредив другую Сторону за 15 календарных дней до даты предполагаемого прекращения договора.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий Договор является обязательным для соответствующих правопреемников Сторон. Принципал не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Агента.

10.2. Если какое-либо положение настоящего Договора в любое время становится недействительным по решению суда или иным образом, это не влечет за собой недействительности остальных положений настоящего Договора. В случае такого признания какого-либо положения

настоящего Договора недействительным, Стороны предпримут все разумные действия, включая внесение изменений и дополнений в настоящий Договор, для реализации намерений, содержащихся в недействительном положении, соблюдая при этом все требования законодательства Российской Федерации.

10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Агент:

ООО «МРТС Терминал»
Юридический адрес: 163050, г. Архангельск, ул. Дрейера, 12, стр.1
Почтовый адрес: 163050, г. Архангельск, ул. Дрейера, 6
Тел/факс: (8182) 63-89-53
e-mail: info@mrts-terminal.ru
ИНН 2901259595 КПП 290101001
Банковские реквизиты:
Р/счет № 40702810100000094551
Банк ГПБ (АО) г. Москва
К/с 30101810200000000823
в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525823

Генеральный директор

_____ /А.В. Разов/
М.П.

Принципал:

ООО «_____»
Юридический и почтовый адрес:
e-mail:
ОГРН
ИНН/КПП
Банковские реквизиты
Р/счет
Банк
К/с
БИК
Тел.:

Генеральный директор

_____/_____ /
М.П.

Приложение №1
к Агентскому договору
№ MRTST- /Д/2026 от «01» января 2026 года

ОБРАЗЕЦ

АКТ

г. Архангельск «___» _____ 2026г.

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий Акт о том, что на «____» _____ 2025 года, по адресу: **г. Архангельск, ул. Дрейера, д.12,** потребление электрической энергии Принципала по прибору учета (разница приборов учета) электроэнергии_____
(трансформаторы тока)_____составило _____) кВт.
Показания прибора учета на дату предыдущую (д.м.г.) – показания счетчика
Показания прибора учета на дату текущую (д.м.г.) – показания счетчика

Представитель Агента_____

Представитель Принципала_____

Агент:
ООО «МРТС Терминал»

Принципал: